

해외 법제 동향

미국 일리노이주 의회, 「AI 안전 조치법」(안) 가결 ('26.5.27)

○ 배경 및 개요

- 미국 일리노이주 의회는 연방정부 차원의 AI 관련 규제가 미흡한 상황에서 첨단 AI가 초래할 수 있는 중대한 위험을 선제적으로 방지하기 위하여, 「AI 안전 조치법」(안)(Artificial Intelligence Safety Measures Act, SB 315)을 가결 ('26.5.27)
 - 동 법안은 '25년 1월 24일, 일리노이주 상원의원이 발의하여 '26년 5월 21일 상원을 통과하고 27일 하원 본회의를 만장일치로 통과한 후 29일 주정부로 이송
- 「AI 안전 조치법」(안)은 대규모 프런티어 AI 모델 개발자에게 사이버보안 및 내부 거버넌스 체계 구축 등 프런티어 AI 프레임워크 수립·공개, 제3자 감사 의무 등을 부과

○ 주요 내용

- 동 법안은 재앙적 위험, 중대한 안전사고, 프런티어 모델 등 주요 용어를 다음과 같이 정의

구분	주요내용
재앙적 위험 (Catastrophic risk)	• 프런티어 모델 개발자가 모델을 개발, 저장, 사용 또는 배포하는 과정에서 발생하는 예측 가능하고 중대한 위험으로서 프런티어 모델이 다음 중 어느 하나를 수행하는 단일 사고로 인하여 50명 이상의 사망 또는 중상, 10억 달러 이상의 재산 피해 또는 손실을 초래할 가능성이 있는 경우 - (1) 화학, 생물학, 방사능 또는 핵무기의 제조 또는 배포에 전문가 수준의 지원을 제공하는 행위 - (2) 의미있는 인간의 감독, 개입 또는 관리가 없는 상태에서 사이버 공격을 수행하거나 해당 행위가 살인, 폭행, 강탈 또는 절도(사기적 수단 포함)에 해당하는 범죄를 구성하는 행위 - (3) 프런티어 개발자나 사용자의 통제를 회피하는 행위
주요 안전사고 (Critical safety incident)	• ▲프런티어 모델의 모델 가중치에 대한 무단 접근, 수정 또는 유출로 인해 사망 또는 신체 상해가 발생한 경우, ▲재앙적 위험의 현실화로 인해 발생한 피해, ▲프런티어 모델에 대한 통제 상실로 인해 사망 또는 신체적 상해를 초래하는 경우 등
프런티어 AI 프레임워크 (Frontier AI framework)	• 재앙적 위험을 관리, 평가 및 완화하기 위한 문서화된 기술적·조직적 프로토콜
파운데이션 모델 (Foundation model)	• 광범위한 데이터 세트로 훈련되고 출력의 일반성을 위해 설계되었으며 다양한 특화 작업에 적용 가능한 인공지능 모델
프런티어 모델 (Frontier model)	• 10²⁶회 이상의 정수 연산 또는 부동소수점 연산을 사용하여 훈련된 기초 모델을 의미
대규모 프런티어 개발자 (Large frontier developer)	• 계열사를 포함하여 직전 연도의 연간 총매출액이 5억 달러를 초과한 프런티어 개발사

- **(프런티어 AI 프레임워크 수립 등)** 대규모 프런티어 개발자는 재앙적 위험 식별·평가, 위험 완화조치, 사이버 보안 관행 등을 포함한 프런티어 AI 프레임워크를 작성, 이행 및 준수하고 이를 웹사이트에 게시해야 함

〈 프런티어 AI 프레임워크에 포함해야 하는 내용 〉

- 국가 표준, 국제 표준 및 업계 합의에 따른 모범 사례를 프런티어 AI 프레임워크에 반영
 - 프런티어 모델이 재앙적 위험을 초래할 수 있는 능력을 갖추고 있는지 식별하고 평가하기 위해 대규모 프런티어 개발자가 사용하는 기준치를 정의하고 평가
 - 수행된 평가 결과를 바탕으로 재앙적 위험의 가능성을 해결하기 위한 완화 조치를 적용
 - 평가 결과 및 완화 조치의 적절성을 검토
 - 제3자를 활용하여 재앙적 위험의 발생 가능성과 재앙적 위험 완화 조치의 효과성을 평가
 - 프런티어 AI 프레임워크를 재검토하고 갱신
 - 미공개 모델 가치가 내부 또는 외부 당사자에 의해 무단으로 수정되거나 이전되는 것을 방지하기 위한 사이버보안 관행
 - 중대한 안전사고를 식별하고 대응
 - 이러한 절차의 이행을 보장하기 위한 내부 거버넌스 관행 수립
 - 최첨단 모델의 내부 사용으로 인해 발생하는 재앙적 위험의 평가 및 관리
- **(제3자 감사)** 대규모 프런티어 개발자는 매년 제3자를 선임하여 프런티어 AI 프레임워크 준수 여부에 대한 일반적으로 인정된 감사 기준 및 모범사례에 부합하는 독립적인 감사를 수행해야 함
 - 대규모 프런티어 개발자는 프런티어 모델의 안전성에 대한 기술적 전문 지식을 보유한 개인을 고용하거나 계약하는 등 감사를 수행할 수 있는 역량을 갖춰야 하고, 재정적 이해관계를 가지고 있는 자를 선임해서는 안 됨
 - **(중대한 안전사고의 보고)** 프런티어 개발자는 하나 이상의 자사 프런티어 모델과 관련된 중대한 안전사고가 발생했다는 합리적 믿음이 확립된 시점으로부터 72시간 이내에 일리노이주 비상관리청(Illinois Emergency Management Agency, IEMA)에 사고 관련 정보를 보고해야 하고, 24시간 이내에 법 집행 기관 또는 공공 안전 기관 등 당국에 해당 사고를 보고해야 함
 - ▲중대한 안전사고의 발생일, ▲해당 사고가 중대한 안전사고로 분류되는 사유, ▲중대한 안전사고에 대한 간결하고 명확한 설명, ▲해당 사고가 프런티어 모델의 사용과 관련이 있는지 여부 등을 보고
- ※ 일리노이주 비상관리청 등은 프런티어 개발자 또는 일반인이 중대한 안전사고를 보고할 수 있는 체계를 마련해야 함
- **(내부 고발자 보호)** 프런티어 개발자는 직원이 일리노이주 비상관리청, 연방 당국, 문제를 조사, 발견, 시정할 권한을 가진 다른 직원 등에게 정보를 공개하는 것을 방해하거나 그러한 공개에 대해 보복하는 규칙, 규정, 정책 또는 계약을 채택, 시행, 체결해서는 안 됨
 - **(위반 시 제재사항)** 동 법에 따른 의무를 위반할 경우, 첫 번째 위반 시 100만 달러 이하의 패널티(civil penalty), 반복되는 위반에 대해서 건당 최대 300만 달러의 패널티가 부과될 수 있음
 - 법 집행 권한은 일리노이주 법무 장관(Attorney General)에게 전속되며, 민간 소송권(private right of action)*은 인정하지 않음

* 법을 위반한 기업이나 개인을 상대로 피해자가 직접 민사소송을 제기할 수 있는 법적 권한

○ 전망 및 시사점

- 미국 일리노이주 의회는 프런티어 AI 개발자에게 프레임워크 수립, 제3자 감사, 중대한 안전사고 보고 등의 의무를 부과하는 내용의 「AI 안전 조치법」(안)(SB 315)을 가결하여, 캘리포니아와 뉴욕에 이어 미국에서 3번째로 주 차원의 AI 안전 관련 입법을 추진
 - 캘리포니아주는 대규모 프런티어 AI 개발사에 재앙적 위험평가 보고서 공개, 주요 안전사고 보고의무 등을 부과하는 「프런티어 AI 투명성법(Transparency in Frontier AI Act)」을 제정('25.9.29)
 - 뉴욕주는 지역 내에서 개발, 배포, 운영되는 대규모 프런티어 모델의 개발사에 재앙적 위험평가 및 완화, 주요 안전사고 발생 시 보고의무 등을 부과하고, 뉴욕주 금융서비스국(DFS) 내 전담 감독기관을 설치하는 내용의 「책임있는 AI 안전 및 교육법(Responsible AI Safety and Education Act)」을 제정('25.12.19)
- 동 법안은 캘리포니아 및 뉴욕주의 AI 안전 규제와 유사하게 AI 모델의 연산량과 매출액을 기반으로 대규모 프런티어 AI 모델 등을 정의하고 대규모 프런티어 AI 개발사의 재앙적 위험평가 의무 등을 규정한 한편, 제3자 감사 의무를 도입하여 규제의 실효성을 확보한 점이 차별점
- 동 법안은 5월 29일 주 정부로 이송되었고 추후 일리노이 주지사(J. B. Pritzker)가 서명하여 최종 입법이 완료될 경우 '28년 1월 1일에 발효될 예정
 - 당초 법안은 '27년 1월 1일 발효 예정이었으나 일리노이주 의회는 AI 안전 프레임워크 수립, 제3자 감사 등 주요 의무를 준수하기 위한 기업의 준비기간을 고려해 법안 시행일을 '28년으로 연장
- 최근 트럼프 행정부는 '첨단 인공지능 혁신과 보안 촉진에 관한 행정명령('26.6.2)*'을 통해 기업이 자발적으로 프런티어 AI 모델의 역량을 평가하고 시장 출시 이전에 검증하는 민·관 협력체계 구축에 초점을 두고 있는 한편, 캘리포니아, 뉴욕, 일리노이 등은 AI 모델이 초래할 수 있는 재앙적 위험을 사전에 예방하기 위하여 기업에 프런티어 AI 모델 위험평가 및 완화조치 의무 등을 부과하고 있음

* Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security (EO 14409)

Reference

- <https://legiscan.com/IL/bill/SB0315/2025>
- <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/06/promoting-advanced-artificial-intelligence-innovation-and-security/>
- Capitol News Illinois, House sends sweeping AI safety and disclosure requirements to Pritzker('26.5.29)
- Transparency Coalition, Illinois Becomes Third State to Pass Major AI Safety Bill('26.5.30)
- NBC News, Illinois lawmakers pass bill that would create safety requirements for AI developers('26.5.29)

인터넷·정보보호 법제 동향

(2026년 6월)

발행처 한국인터넷진흥원

(58324) 전라남도 나주시 진흥길 9 한국인터넷진흥원

Tel. 1433-25

기획·편집 법제연구팀

발간·배포 www.kisa.or.kr

※ 본 자료의 내용은 한국인터넷진흥원의 공식 견해를 나타내는 것은 아닙니다.

※ 본 자료 내용의 무단 전재 및 상업적 이용을 금하며, 가공·인용할 때에는 반드시 출처를 밝혀 주시기 바랍니다.